

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1101/2536

นาย สติต ย์ ภูวนะเสถียรรัฐ
นาย ไสว ภูวนะเสถียรรัฐ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 264

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 158 (5)

จำเลยนำใบมอบอำนาจ 2 ฉบับที่โจทก์ลงลายมือชื่อไว้ในช่องผู้มอบอำนาจไป
กรอกข้อความว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้จำเลยไปจัดการยกที่ดินโฉนดเลขที่ 561 ให้
แก่จำเลยโดยเสนหาและมอบอำนาจให้จำเลยขายที่ดินโฉนดเลขที่ 558,559 ให้แก่
จำเลยทั้งจำเลยยังทำหนังสือขึ้นอีกฉบับหนึ่งว่าภรรยาโจทก์ให้ความยินยอมในการ
ทำนิติกรรมนั้นโดยโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้จำเลยกระทำการเช่นนั้นเลย จำเลยจึงมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 โจทก์เป็นเจ้าของลายมือชื่อเมื่อ
จำเลยเอาลายมือชื่อไปใช้โดยโจทก์ไม่ยินยอม โจทก์ย่อมเป็นผู้เสียหายโดยไม่จำต้อง
วินิจฉัยว่าที่ดินที่ไปจัดการโอนตามใบมอบอำนาจจะเป็นของโจทก์หรือไม่ การที่โจทก์
บรรยายฟ้องว่า จำเลยกับพวกลักเอาหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์ลงลายมือชื่อในช่องผู้
มอบอำนาจไว้แล้วไปกรอกข้อความลงในหนังสือมอบอำนาจเป็นการปลอมเอกสาร
สิทธิ ต่อมาจำเลยใช้เอกสารปลอมดังกล่าวไปยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อให้ลงเชื่อ
ว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ถือได้แล้วว่า
โจทก์ได้บรรยายการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิด มีข้อเท็จจริงเกี่ยว
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ซึ่งเป็นฟ้องที่ชอบ

ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้ว ไม่จำเป็นต้องระบุว่ามิ
บุคคลใดร่วมหรือสมคบกับจำเลยเพราะโจทก์ไม่ได้ฟ้องบุคคลอื่น

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2525 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2525 วันเวลาใด
ไม่ปรากฏชัด จำเลยกับพวกลักเอาหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์ลงลายมือชื่อในช่องผู้
มอบอำนาจให้นายก๊กเซ่ง แซ่ภู่เก็บรักษาพร้อมโฉนดเลขที่ 561 ตำบลปากแพรก
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปกรอกข้อความลงในหนังสือมอบอำนาจดัง
กล่าวว่า โจทก์มอบอำนาจให้ยกที่ดินโฉนดเลขที่ 561 พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้จำเลย
เป็นการปลอมเอกสารสิทธิ ต่อมาวันที่ 13 กรกฎาคม 2525 เวลากลางวัน จำเลยได้ใช้
เอกสารปลอมดังกล่าว ไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินขอจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนด
เลขที่ 561 พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยเอง และจำเลยยังทำการปลอมหนังสือขึ้นทั้ง
ฉบับว่าภรรยาโจทก์ยินยอมให้โจทก์ไปทำนิติกรรมได้ ซึ่งการกระทำของจำเลยทำให้
เจ้าพนักงานที่ดิน เชื่อว่าหนังสือมอบอำนาจและเอกสารแสดงความยินยอมของ
ภรรยาโจทก์ให้ทำนิติกรรมนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริง จึงได้จดทะเบียนโอนที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างตามที่จำเลยยื่นคำขอ และเมื่อเดือนมิถุนายน 2525 ถึงวันที่ 28 มีนาคม
2526 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยกับพวกลักหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์ได้ลง
ลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจมอบให้นายก๊กเซ่ง แซ่ภู่เก็บรักษาไว้ แล้วไปกรอก
ข้อความลงในหนังสือมอบอำนาจนั้นว่าโจทก์มอบอำนาจให้จำเลยขายที่ดินโฉนดเลข
ที่ 558, 559 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 2 โฉนดให้
จำเลย เป็นการปลอมเอกสารซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2526
เวลากลางวัน จำเลยได้ใช้เอกสารปลอมที่ทำขึ้นดังกล่าวไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงาน
ที่ดิน ขอจดทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 558 และ 559 ให้แก่จำเลย และจำเลย

ได้ปลอมหนังสือขึ้นทั้งฉบับว่าภรรยาโจทก์อนุญาตให้โจทก์ทำนิติกรรมโอนขายที่ดิน โฉนดเลขที่ 558, 559 แก่จำเลยได้ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ ทำให้เจ้าพนักงานที่ดินหลงเชื่อว่าเอกสารที่แท้จริงและจดทะเบียนโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่จำเลยยื่นคำขอนั้นให้จำเลยเหตุเกิดที่ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชและที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวพันกัน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 83, 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสองเรียงกระทง ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 2 ปีรวม 2 กระทง จำคุก 4 ปี เมื่อจำเลยมีความผิดตามมาตรา 265 อันเป็นบทเฉพาะแล้วก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 264 อันเป็นบททั่วไปอีก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268 แต่ให้ลงโทษตามมาตรา 268 กระทงเดียว ให้เรียงกระทง ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 โดยให้จำคุกกระทงละ 2 ปี รวม 2 กระทง จำคุก 4 ปี

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงจากการนำสืบของโจทก์จำเลยฟังได้ว่า จำเลยได้นำใบมอบอำนาจทั้ง 2 ฉบับ ตามเอกสารหมายเลข จ.12 และ จ.13 ที่มีลายมือชื่อของโจทก์ในช่องผู้มอบอำนาจไปกรอกข้อความว่าโจทก์ได้มอบให้จำเลยไปจัดการยกที่ดินตามโฉนดเลขที่ 561 ให้แก่จำเลยโดยเสน่หา และอีก 1 ฉบับว่ามอบอำนาจให้จำเลยขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ 558, 559 ให้แก่จำเลยและได้ทำหนังสือประกอบว่า ภรรยาโจทก์ให้ความยินยอมโดยจำเลยเป็นคนทำขึ้นทั้งฉบับ

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในประการแรกว่า โจทก์ยินยอมให้จำเลยกรอกข้อความลงในหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ.12 และ จ.13 โดยสมัครใจหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายก๊กเซ่งบิตาของจำเลยเองก็ได้เบิกความว่าเมื่อ พ.ศ. 2525 ได้เปิดดูตู้เก็บเอกสารพบว่าใบมอบอำนาจที่โจทก์ลงชื่อให้ไว้ที่เหลืออยู่ 3 ฉบับ ได้หายไปพร้อมใบต่างด้าวและสำเนาทะเบียนบ้าน จึงได้ไปแจ้งความเอาไว้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2525 ตามเอกสารหมายเลข จ.4 ก่อนนี้ประมาณ 3 เดือน ได้เปิดดูก็ยังเห็นอยู่ครบ และโจทก์ก็เบิกความว่าเมื่อ พ.ศ. 2525 พยานได้รับแจ้งจากนาย ก๊กเซ่งว่าใบมอบอำนาจที่พยานลงชื่อมอบไว้ให้ได้หายไป ทราบว่านายสุวิทย์น้องชายของจำเลยได้ขโมยไปให้จำเลยและจำเลยได้เอาใบมอบอำนาจดังกล่าวไปจัดการโอนที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาให้แก่ตัวเอง เมื่อทราบดังนั้นพยานจึงได้มอบอำนาจให้ทนายความจากกรุงเทพมหานครไปขอตรวจดูที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ทราบว่าจำเลยได้นำใบมอบอำนาจที่มีลายมือชื่อของโจทก์ไปกรอกข้อความและรับโอนเอาที่ดินเป็นของตนพร้อมกับปลอมหนังสือให้ความยินยอมของภรรยาโจทก์ บัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์ขึ้น พยานทั้งสองปากดังกล่าวเป็นบิดาและอาของจำเลยไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยแต่อย่างใด น่าเชื่อว่าเบิกความตามความจริง นอกจากนี้ปรากฏจากคำเบิกความของโจทก์ว่าโจทก์ได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่ง ที่ศาลจังหวัดทุ่งสงเรียกที่ดินคืนเป็นคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ 632/2527 ผลของคดีตกลงกันได้ มีการทำสัญญาประนีประนอมยอม

ความ ตามสัญญาเอกสารหมาย จ.9 ตามสัญญาประนีประนอมจำเลยจะจัดการโอนที่ดินคืนมาให้แก่โจทก์ เมื่อจำเลยโอนเสร็จตามสัญญาโจทก์ก็จะถอนฟ้องคดีนี้ แต่จนถึงขณะเบิกความ จำเลยยังปฏิบัติไม่ครบตามสัญญา หากโจทก์มอบอำนาจให้จำเลยจริงก็ไม่มีเหตุที่จะมาฟ้องเรียกที่ดินจากจำเลย ที่จำเลยนำสืบกล่าวอ้างว่าโจทก์มอบให้โดยสมัครใจและได้รับมอบเงินจากจำเลยไป 200,000 บาท ก็มีแต่เพียงคำเบิกความของจำเลยลอย ๆ ไม่ยืนยันว่าเมื่อใด ที่ไหน อย่างไรไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน และหากให้โดยสมัครใจจริงโจทก์ก็น่าจะทำหนังสือให้ความยินยอมของภรรยาโจทก์ให้ไปพร้อม ๆ ไม่มีเหตุที่จะให้จำเลยทำปลอมขึ้น และที่จำเลยกล่าวอ้างจดหมายของโจทก์ตามเอกสาร หมาย ป.ล.3 และ ป.ล.4 ว่าโจทก์ต้องการให้แบ่งแก่ทายาทนั้น ได้พิเคราะห์ดูข้อความในจดหมายแล้วเห็นว่าข้อความในจดหมายเป็นไปในทำนองว่า ให้จำเลยรับทำข้อตกลงกับบิดาและเตรียมหลักฐานการโอนเช่นโฉนดไว้ให้พร้อมแล้วโจทก์จะได้ลงไปจัดการโอนให้ด้วยตนเอง เป็นการสนับสนุนทางฝ่ายโจทก์ ว่าโจทก์จะมาดำเนินการโอนให้ด้วยตนเอง ขณะเขียนจดหมายก็ยังไม่ทราบว่าจำเลยจัดการโอนไปแล้ว จากเหตุผลดังกล่าวมาเชื่อว่าโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้จำเลยทำการโอน จำเลยจึงมีความผิด ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาในข้อต่อมาว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย เพราะโจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ปัญหาดังกล่าวศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่ได้วินิจฉัยให้ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัย พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อโจทก์เป็นเจ้าของลายมือชื่อเมื่อจำเลยเอาลายมือชื่อไปใช้โดยโจทก์ไม่ยินยอม โจทก์ย่อมเป็นผู้เสียหายในความผิด ไม่จำเป็นจะต้องวินิจฉัยว่าที่ดินที่ไปจัดการโอนตามใบมอบอำนาจนั้นจะเป็นของโจทก์หรือไม่ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยก็ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาในข้อต่อมาว่า ฟ้องโจทก์ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกับพวกลักเอาหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์ลงลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจไว้แล้วไปกรอกข้อความลงในหนังสือมอบอำนาจ เป็นการปลอมเอกสารสิทธิ ต่อมาจำเลยใช้เอกสารปลอมดังกล่าวไปยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ ถือได้แล้วว่าโจทก์ได้บรรยายการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี จึงเป็นฟ้องที่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้ว ไม่จำเป็นต้องระบุว่าบุคคลใดร่วมหรือสมคบกับโจทก์ตั้งจำเลยอ้างในฎีกาเพราะโจทก์ไม่ได้ฟ้องบุคคลอื่นเป็นจำเลยด้วย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ฎีกาข้อสุดท้ายของจำเลยขอให้รื้อการลงโทษนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์กับจำเลยเป็นญาติกันและจำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน เพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดี สมควรรื้อการลงโทษให้ แต่เพื่อให้จำเลยหลาบจำเห็นควรลงโทษปรับด้วย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยกระทงละ 3,000 บาท อีกสถานหนึ่งรวมปรับ 6,000 บาท โทษจำคุกให้รื้อการลงโทษไว้มีกำหนด 5 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สุเมธ อุปนิสากร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ